

1503850-17.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: William Mikalauskas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044144/2022 - 95º D.P.

HELIÓPOLIS, 23045778 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 205/22/358 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2044144 - 95º D.P. HELIÓPOLIS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503850-17.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503850-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044144/2022 - 95º D.P.

HELIÓPOLIS, 23045778 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 205/22/358 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2044144 - 95º D.P. HELIÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO CARDOSO ROS DE JESUS CAMILLO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). William Mikalauskas

Vistos.

MURILO CARDOSO ROS DE JESUS CAMILLO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 20h40m, na Rua Nebulosa, nº 442, Vila Formosa, São Paulo - SP, trazia consigo 70 comprimidos de Metilenodioximetanfetamina (MDMA), popularmente conhecida como "ecstasy", bem como

guardava 24 comprimidos da mesma substância, para fins de tráfico, com peso total de 32,4g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu se habilitou nos autos (fls. 89/90).

Em 14 de março de 2022 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação da defesa prévia (fls. 98/104).

O réu ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 105/106). A denúncia foi recebida (fls. 109) e o réu devidamente citado (fls. 172).

Laudo pericial às fls. 112/114.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo em seguida o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Materialidade delitiva provada pelo laudo de fls. 112/114 e a autoria é inconteste.

No que tange aos depoimentos, os policiais confirmaram, em juízo, os fatos descritos na denúncia, dando conta de que, em razão de denúncia anônima noticiando eventual prática de tráfico de entorpecentes, abordaram o acusado defronte sua residência e encontraram 70 (setenta) comprimidos de ecstasy em se poder e outros 24 (vinte e quatro) comprimidos no interior da casa.

Cumpra anotar que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

Aliado a isso, malgrado o silêncio do acusado em sede policial (fls. 09), em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou a prática dos fatos descritos na peça acusatória, o que se encontra em conformidade com os demais elementos de prova.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima referidos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, não verifico, no caso, situação ensejadora de majoração da pena-base, razão pela qual a estabeleço em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, trata-se de réu reincidente (fls. 39), que confessou integralmente a prática delitiva. No concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, devem ser compensadas, permanecendo as penas no patamar fixado acima.

Afasto a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal, pois, quanto levado a cabo a infração, a pandemia não estava em fase crítica, encontrando-se grande parte da população imunizada.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, a gravidade em concreto do delito em questão justifica o regime fechado, tendo em conta a quantidade dos entorpecentes, representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, somados ao fato do réu ser reincidente, não se justifica outro regime, que não o fechado, como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser

aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MURILO CARDOSO ROS DE JESUS CAMILLO, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a sua reincidência e que tornou a delinquir em liberdade, aspectos que apenas ratificam que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oficie-se para destruição da droga apreendidas.

P.R.I.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA